



TAUFIK, S.H.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Nomor : C - 1011.HT.03.01-TH. 1999

Tanggal 26 April 1999

Dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

S.K. Menneq Agraria/Ka. BPN

Nomor : 8 - XI - 1998 Tanggal 2 Juni 1998

Jalan Merdeka Nomor 22 A, Sp. IV, Lhokseumawe

Telp. (0645) 42640, Fax. (0645) 42077

SALINAN

Akta

YAYASAN AL FIATTANI

Nomor

09.-

Tgl,

26 Agustus 2014

YAYASAN AL FHATTANI

NOMOR: 09.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh enam -----
Agustus duaribu empatbelas (26-08-2014) -----
Pukul 09.10 WIB (sembilan lewat sepuluh menit Waktu ---
Indonesia bagian Barat). -----
-Menghadap kepada saya, **TAUFIK, Sarjana Hukum**, Notaris -
di Kota Lhokseumawe, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut di bahagian
akhirakta ini: -----

- Tuan **Teungku Haji MUHAMMAD RUSLI SUFI, Licence** -----
lahir di Blang Bidok pada tanggal duabelas Agustus --
seribu sembilanratus tujuh puluh satu (12-08-1971), --
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
Jalan Teungku Di Rambot, Desa Matang Ben, Kecamatan --
Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK): 1108121208710001; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Penghadap tersebut dengan ini menerangkan lebih dahulu:

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya --
berupa uang tunai sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus
juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini: dan ----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri ----



KANTOR HUKUM & KONSULTANSI
JALAN SUDIRMAN NO. 11, LANTIER, KEMANG 16, JAKARTA BARAT
TANJUNGPINANG
dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN AL FHATTANI**, untuk -----
selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di -----
Kabupaten Aceh Utara. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di dalam maupun di luar Wilayah Negara ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Pengurus dengan persetujuan dari Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; dan -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial: -----
 - a. Lembaga Pendidikan formal dan nonformal. -----
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. -----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----
 - d. Pembinaan olah raga. -----
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----

f. Studi banding. -----

2. Di bidang kemanusiaan: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin --

| dan gelandangan. -----

d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan

| rumah duka. -----

e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang keagamaan: -----

a. Mendirikan sarana ibadah. -----

b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren. -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infag dan ---

| sedekah. -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

e. Malaksanakan syiar keagamaan. -----

f. Studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak di -----

tentukan lamanya. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---

| kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang -

tunai yang berjumlah sebesar **Rp.100.000.000,-** -----
(seratus juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh ----
dari; -----
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b. Wakaf; -----
c. Hibah; -----
d. Hibah Wasiat; -----
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan . -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----

Pembina. -----

3. Dalam hal tersebut lebih dari seorang anggota -----

Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai -

Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah

orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----

Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan

oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----

(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut

wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan

rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----

mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat

30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----

a. meninggal dunia; -----

- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
| tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; ---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
| undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
| Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus --
| dan anggota pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
| Anggaran Dasar; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
| tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai pengانبungan dan ----
| pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----

- g. penunjukan likuidator dalam hal yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ----
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----
Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau ---
anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda --
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, --
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain --
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,

panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina lainnya hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemugutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) -
suara untuk setiap anggota Pembina lainnya yang --
diwakilinya; -----
- b. pemugutan suara mengenai diri orang lain dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemugutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap rapat pembina diberi tata cara rapat yang ----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat ----
dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis -
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ----
dalam ayat (6), mempunyai kekuatan yang sama dengan -
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada (1) satu orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ---
buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, pembinas melakukan: -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban
yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan

Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus;

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --

tahunan Yayasan; -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat -
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, --
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan ----
tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari: -----
a. seorang Ketua; -----
b. seorang Sekretaris; dan -----
c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5(lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina
untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat -
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium --
apabila pengurus yayasan: -----
a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengawas: dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ---
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. --
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan pengantian Pengurus
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ---
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; --
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- PASAL 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas -----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ---
| hal yang dinyatakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikat baik dan
| penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
| mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
| berlaku. -----
5. Pengrus berhak mewakili Yayasan didalam dan di luar -
| pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
| kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
| berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di BANK); -
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
| pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
| dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
| memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan

Yayasan serta menggunakan/ membebani kekayaan -----

Yayasan; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, dan Pengurus

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja --

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)

a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari

Pembina. -----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ---

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak --

lain; -----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan --

atau Pengawas Yayasan, atau seorang yang bekerja pada

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----

Yayasan. -----

Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -

nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- SECTION
102.2104
TVA/10/2004
2. Dalam hal Ketua umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang Ketua ----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang lainnya -----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----
serta-mewakili Yayasan. -----
 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya. -----
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --
Umum berlaku juga baginya. -----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina. -----
 7. Pengurus untuk pembuatan berhak mengangkat seorang --
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat ----
kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurusan berwenang mengangkat dan memberhentikan --
pelaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksanaan kegiatan ----
Yayasan adalah orang-perorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit --
atau dipidana karena melakukan tindak yang merugikan
Yayasan, Masyarakat atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
3. Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus -
berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka ---
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ----
tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk ----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----
kepada pengurus. -----
5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

- 1 Dalam Hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----

kepentingan pribadi seorang anggota pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus ---
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----
anggota pengurus lainnya bertindak untuk nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam Hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ----
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu --
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. ---
2. Pengadilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Pengadilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Pangilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang diangkat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus. -----
dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan rapat Pengurus kedua. -----
 - b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dala ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

- c. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -
satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama.
- d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara suara setuju lebih dari 1/2 (satu -
per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan --
pemungutan mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan ---
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh sebagai -

Sekretaris Rapat rapat. -----

7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberi tahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menanda tangani persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----

Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -
orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, ---
untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; --

5. Masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan. -----

2. Ketua Anggota Pengawas dan satu anggota Pengawas ----

- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ---
3. Pengawas berwenang; -----
- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan memcocokkannya dengan ----
uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -
oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina ----
wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau -
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat(7) dan ayat (8), maka
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang --
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu jika -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --
Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----
2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, -
maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu Pengawas
yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --
satu) hari dan terhitung sejak rapat Pengawas ----
pertama. -----

e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----
Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) jumlah suara sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang lain dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan,
sedangkan pengumuman suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung

- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketu rapat dan 1 (satu) orang anggota pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua pengawas memberika persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawaas yang hadir. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai pembina. -----

3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap --
pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
rapat. -----
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -
hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan ---
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus ---
atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain -
dan tidak keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat -----
gabungan pertama. -----
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----
anggota Pengawas. -----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat -
dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota ----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
terjadi di dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -
dengan akta notaris. -----

7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat -----
gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberi tahukan secara tertulis dan -----
semua Pengurus, dan semua pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -----
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada
tanggal dari dan akta pendirian Yayasan dan ditutup -
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; ---
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, -
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ---
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus --
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas ---
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ----
yang bersangkutan harus menyebut alasan tertulis. ---
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mu7syawarah untuk ---
mufkat tidak tercapai, maka musyawarah ditetapkan ---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per

tiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau ---
yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dala ayat (1) --
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal rapat yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri ---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----
pembina. -----
6. Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil --
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -
pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada -
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- **PENGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----

- (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud -
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. ---
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran ----
dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --
tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----
dicabut. -----
 - d. Putusan rapat pembina Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
4. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf d, hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan

disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari --
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaan dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----
untuk semua surat kuasa dicantumkan frasa "dalam ----
likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, --
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. --
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ----
6. Likuidator atau kudator yang ditunjuk untuk melakukan
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal --

proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar berbahasa Indonesia. ----

8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan bagi pihak ketiga --
tidak berklaku. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain ---
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan ----
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam -----
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal Kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----

Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ---
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat -
Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), ---
pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) anggaran ----
dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina, --
pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat
sebagai Pembina, Pengurus dan pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut: -----

a. PEMBINA: -----

- Tuan Teungku Haji MUHAMMAD RUSLI SUFI, Licence -
tersebut; -----

b. PENGURUS: -----

- Ketua : Tuan SAIFULLAH atau menulis ---
namanya Haji SAIFULLAH, Sarjana
Agama, lahir di Cot Seurani ---
pada tanggal tigapuluh satu ---
Desember seribu sembilanratus -
tujuh puluh (31-12-1970), Warga
Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di --
Dusun Barat, Desa Geulanggang -

Teungoh, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK):1111133112700016;; -----

- Sekretaris : Tuan **SUDIRMAN** atau menulis ----
namanya Teungku SUDIRMAN, lahir
di Matang Ben pada tanggal satu
Januari seribu sembilanratus --
tujuh puluh sembilan -----
(01-01-1979), Warga Negara ----
Indonesia, Petani/Pekebun, ----
bertempat tinggal di Dusun ----
Kuchik Desa Matang Ben, -----
Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten
Aceh Utara, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK): -----
1108120101790002; -----

- Bendahara : Tuan **Hajjah YUSNIDAR**, lahir di
Matang Ben pada tanggal satu --
Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh (01-12-1977),
Warga Negara Indonesia, Bidan,
bertempat tinggal di Teungku Di
Rambot, Desa Matang Ben, -----
Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten
Aceh Utara, pemegang Nomor ----

Induk Kependudukan (NIK): -----

1108124112770001; -----

c. PENGAWAS: -----

- Tuan **ANWAR ILAHI**, lahir di Nibong Baroh pada ---

tanggal duapuluh tujuh Desember seribu -----

sembilanratus delapanpuluh (27-12-1980), Warga --

Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik ----

Daerah (BUMD), bertempat tinggal di Desa Nibong -

Baroh, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, --

pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

(NIK): 1108212712800002; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina -

pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ---

mendapat pengesahan dan didaftarkan pada instansi ---

yang berwenang. -----

Ketua Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan -

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----

memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----

anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang ---

dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam

bentuk yang bagaimapun juga yang diperlukan untuk ---

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -

serta menandatangani semua permohonan dan dokumen --

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Lhokseumawe -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ---
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya MAIRINAWATI, Ahli Madya, lahir di Lhokseumawe
pada tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh dua (09-05-1982), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Jamik --
Nomor 19 Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda -----
Sakti, Kota Lhokseumawe, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 117302490582004; -----

2. Tuan HASAN BASRI, Sarjana Hukum, lahir di Cot Laba --
pada tanggal dua Maret seribu sembilan ratus -----
delapanpuluh lima (02-03-1985), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih -
Dusun Seutuy Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 1173020203850008; -----

kedua pegawai kantor Notaris, sebagai sak-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap, dan saksi-saksi, maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan keduanya karena ----

100-443887-104
 JUL 2 1964
 FBI - NEW YORK

0000-0000-0000-0000 0000-0000-0000-0000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

METERAI
TEMPEL

PTETACF30

ESCAPE DIRECT DISPLAY

6000

T A U



AUG 2014

TAUFIK, S. H.